



PENETAPAN

Nomor 930/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I Nyoman Wahyu Putra Darsana,**
Tempat / tanggal lahir : Denpasar, tanggal 27 November 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Nangka Utara Gg. Nangka I Nomor 16, Lingkungan Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- 2. Kadek Melody Gita Utari,**
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, tanggal 21 Juni 2008, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dewi Supraba I Nomor 33, Dusun Purnama Asri, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 930/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 02 Desember 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 930/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 02 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dibawah register perkara Nomor 930/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 02 Desember 2025, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Griya Taman Urat Maya di Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2025 yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Sri Empu Nabe Dharma Ciwa Raksitha, dimana dalam perkawinan tersebut I Nyoman Wahyu Putra Darsana berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Hindu Nomor : 022/DAP/IX/2025 (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon tentang hukum perkawinan dimana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia Para Pemohon I Nyoman Wahyu Putra Darsana dan Kadek Melody Gita Utari yang belum mencapai umur 19 tahun pada saat dilangsungkan perkawinan ;
3. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
4. Bahwa sampai saat ini perkawinan Para Pemohon belum bisa didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
5. Bahwa untuk sahnya perkawinan Para Pemohon dan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan terlebih dahulu adanya penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menetapkan Hakim yang akan memeriksa permohonan Para Pemohon, yang selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Griya Taman Urat Maya di Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2025 yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Sri Empu Nabe Dharma Ciwa Raksitha, dimana dalam perkawinan tersebut I Nyoman Wahyu Putra Darsana berkedudukan sebagai Purusa

Hal 2 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Hindu Nomor : 022/DAP/IX/2025 (foto copy terlampir) ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan ;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171042711070003 atas nama I Nyoman Wahyu Putra Darsana, dikeluarkan di Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171046106080006 atas nama Kadek Melody Gita Utari, dikeluarkan di Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.-----
Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22122012-0165, atas nama Kadek Melody Gita Utari dikeluarkan di Denpasar, tanggal 23 Januari 2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.-----
Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171042306080005, atas nama kepala keluarga I Kadek Budiartana dikeluarkan di Denpasar, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.-----
Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 022/DAP/IX/2025, atas nama I Nyoman Wahyu Putra Darsana dengan Kadek Melody Gita Utari dikeluarkan di Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan,

Hal 3 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Kabupaten Klungkung, tanggal 24 September 2025 oleh Bendesa Adat Penasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171041406070367, atas nama kepala keluarga I Wayan Jendra dikeluarkan di Denpasar, tanggal 18 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7.-----

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113/IST.P/2008, atas nama I Nyoman Wahyu Putra Darsana dikeluarkan di Denpasar, tanggal 02 Juni 2008 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Jendra

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai kakek Pemohon II dan Pemohon II adalah menantu cucu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada bulan September 2025;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon I;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah disaksikan oleh prajuru adat maupun dinas;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon bisa dicatatkan di Catatan Sipil karena Para Pemohon saat melakukan perkawinan masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena Pemohon I ingin bertanggung jawab atas kondisi Pemohon II yang sudah mengandung;
- Bahwa perkawinaan Para Pemohon tersebut didasari oleh suka sama suka yang mana sebelumnya memang Para Pemohoh menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa orang tua Para Pemohon sudah setuju Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa semua keluarga sudah merestui dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Hal 4 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



- Bahwa saat ini Pemohon I masih sekolah seperti biasa sedangkan Pemohon II mengikuti sekolah secara online atau daring;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I namun oleh karena jarak antara rumah Pemohon I dengan Pemohon II cukup dekat, Pemohon II masih sering pulang ke rumah Pemohon II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon saat ini baik-baik saja dan rukun;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. Saksi I Ketut Sudarsana

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai Paman Pemohon I dan Pemohon II adalah menantu keponakan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada bulan September 2025;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon I;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah disaksikan oleh prajuru adat maupun dinas;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon bisa dicatatkan di Catatan Sipil karena Para Pemohon saat melakukan perkawinan masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena Pemohon I ingin bertanggung jawab atas kondisi Pemohon II yang sudah mengandung;
- Bahwa perkawinaan Para Pemohon tersebut didasari oleh suka sama suka yang mana sebelumnya memang Para Pemohon menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa orang tua Para Pemohon sudah setuju Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa semua keluarga sudah merestui dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon I masih sekolah seperti biasa sedangkan Pemohon II mengikuti sekolah secara online atau daring;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I namun oleh karena jarak antara rumah Pemohon I dengan Pemohon II cukup dekat, Pemohon II masih sering pulang ke rumah Pemohon II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon saat ini baik-baik saja dan rukun;

Hal 5 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orangtua dari Para pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinaan Para Pemohon tersebut didasari oleh suka sama suka yang mana sebelumnya memang Para Pemohon menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa orang tua Para Pemohon sudah setuju Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa semua keluarga sudah merestui dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon I masih sekolah seperti biasa sedangkan Pemohon II mengikuti sekolah secara online atau daring;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I namun oleh karena jarak antara rumah Pemohon I dengan Pemohon II cukup dekat, Pemohon II masih sering pulang ke rumah Pemohon II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon saat ini baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sanggup untuk membantu Para Pemohon secara finansial sampai dengan Para Pemohon mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 25 Februari 2023 dinyatakan sah dan diberikan ijin untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan akta perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Hal 6 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon I beralamat di Jl. Nangka Utara Gg. Nangka I Nomor 16, Lingkungan Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 022/DAP/IX/2025 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Griya Taman Urat Maya di Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2025 yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Sri Empu Nabe Dharma Ciwa Raksitha;

Menimbang bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana bukti P-3 dan P-7 berupa Akta kelahiran Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan karena Pemohon II telah mengandung anak dari Pemohon I, namun karena Para Pemohon belum berusia 19 tahun maka perkawinan Para Pemohon belum bisa didaftarkan di kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat perkawinan secara Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2

Hal 7 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon adalah atas dasar suka sama suka, dan perkawinan tersebut sebagaimana keterangan Para saksi yang diajukan dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan merupakan keluarga Para Pemohon, bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon kendati Para Pemohon masih dibawah umur, akan tetapi perkawinan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari kedua keluarga / orang tua mempelai dikarenakan Pemohon I menikahi Pemohon II karena bertanggung jawab atas kehamilan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara mereka bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran dan kemauan Para Pemohon, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin kedua orang tua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan meminta dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan dilakukan sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) tersebut dan karenanya jalan satu-satunya adalah dengan permohonan dispensasi perkawinan, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan adalah karena Pemohon II sedang mengandung (hamil) dan Pemohon I sebagai pihak laki-laki yang menghamili

Hal 8 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Pemohon II telah beritikad baik dan mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga demi kebaikan terutama kepentingan terbaik bagi anak dalam kandungan Pemohon II tersebut dan supaya anak dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya sehingga mempunyai status yang jelas serta hak-hak keperdataannya. Dengan adanya keadaan yang mendesak itu kemudian dilakukanlah perkawinan Para Pemohon walaupun diketahui Para Pemohon masih belum berusia 19 (sembilan belas) yang disaksikan dan dihadiri oleh orang tua / keluarga kedua belah pihak baik dari Pemohon I dan Pemohon II serta disaksikan juga oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas dan telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 September 2025 bulan September 2025 sebagaimana bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 022/DAP/IX/2025, atas nama I Nyoman Wahyu Putra Darsana dengan Kadek Melody Gita Utari dikeluarkan di Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, oleh Bendesa Adat Penasan;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas Hakim berpendapat apabila perkawinan antara Para Pemohon tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan, maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon II akan menjadi anak dari seorang perempuan / ibu saja karena perkawinannya belum dicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, padahal Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Hakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik bahkan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan tidak memiliki Akta Perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah, dengan demikian petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon telah berdasar dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai pelaporan/pencatatan perkawinan Para Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 9 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Menimbang bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan dimana pada saat itu Para Pemohon belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum bisa mencatatkan perkawinannya dan belum mempunyai akta perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Para Pemohon sebagaimana terurai di muka, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal itu Para Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan pejabat pelaksana sesuai kewenangannya wajib mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Hal 10 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-3 permohonan Para Pemohon telah berdasar maka dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 September 2025 yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Sri Empu Nabe Dharma Ciwa Raksitha, dimana dalam perkawinan tersebut I Nyoman Wahyu Putra Darsana berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Hindu Nomor : 022/DAP/IX/2025 (foto copy terlampir) ;
3. Memberi izin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2026, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 930/Pdt.P/2025/PN Dps., tanggal 02 Desember 2025, Penetapan mana

Hal 11 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2026 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

I Gst Ngr Agung Suryadinata, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Hal 12 dari 13 Penetapan No. 930/Pdt.P/2025/PN Dps



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
4.	PNBP.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);